

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075213-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: BRUNO FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: ANA CELIA FERREIRA DAMASCENO SILVA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 73 DAS TRRJ. EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, mantendo a decisão que denegou a segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Intime-se. Comunique-se o juízo impetrado. Transitada em julgado a decisão, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5075213-15.2024.4.02.5101

510014720417 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075213-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: BRUNO FERREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: ANA CELIA FERREIRA DAMASCENO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança, por falta o requisito da teratologia.

Em síntese, a União impetrou Mandado de Segurança com pleito liminar, em face da decisão que determinou a expedição de RPV para efetivar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do processo nº 5004204-87.2024.4.02.5102.

Houve indeferimento da petição inicial no evento 3.

Após, a União apresentou Agravo Interno contra a referida decisão monocrática, a fim de trazer o debate ao colegiado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

A petição do presente mandado de segurança foi indeferida nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União Federal, em face da decisão que determinou a expedição de RPV para efetivar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do processo nº 5004204-87.2024.4.02.5102.

Pugna pela cassação da decisão impugnada sob o fundamento da impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, fato que poderá ensejar danos irreparáveis ao erário proporcionados pela irrepetibilidade de valores levantados em caso de eventual decisão de mérito favorável à Fazenda Pública.

Sustenta que não pode ser considerada responsável por custear toda e qualquer tecnologia não incorporada ao SUS sob a falsa premissa de que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos de saúde e que a decisão recorrida viola precedentes do TRF da 2ª Região.

É o relatório do necessário. Decido.

No caso em questão, a recorrente impugna decisão proferida pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV em razão do não cumprimento da decisão nos autos do processo nº 5004204-87.2024.4.02.5102 que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora o medicamento CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG - RITALINA®, conforme prescrição médica.

Apesar da decisão do juízo de origem ter deferido a tutela de urgência, os Réus não procederam ao cumprimento, ignorando as intimações feitas nos autos originários.

Diante da necessidade do medicamento, não se revela possível o aguardo pelo trânsito em julgado da sentença definitiva, de modo que a constrição dos ativos financeiros da recorrente se mostra imprescindível à garantia e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora.

Portanto, não há que se falar em violação ao art. 100 da CRFB e muito menos do art. 17 da Lei 10.259/01 com a expedição do RPV para a compra do medicamento de que a autora comprovou necessitar.

*Ademais, a 6ª Turma já se manifestou no sentido de que expedição de RPV expressa **corolário natural da determinação de fornecimento in natura de medicamentos/insumos não cumprida.***

*Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, na forma da fundamentação supra.*

Ao discutir o tema do cabimento do Mandado de Segurança nos processos regidos pela Lei 10.259/2001, estas Turmas Recursais firmaram o entendimento de que é necessário que a decisão da autoridade coatora seja teratológica e pertinente à fase de cumprimento da sentença.

Nesse sentido o Enunciado nº 73 aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 25/02/2010 e publicado no DOERJ de 8/03/2010, págs. 78/79, Parte III:

É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado. (Precedente: 2007.51.68.005717-5/02).

Da análise dos eventos do processo originário, evidencia-se que foi concedida a antecipação da tutela, evento 33, para cumprimento no prazo de 15 dias, e que, após noticiado pela DPU, eventos 48 e 51, e a ausência de cumprimento voluntário dos entes políticos demandados no fornecimento do medicamento Cloridrato de Metilfenidato 10MG (RITALINA®), foi determinada a expedição de RPV, direcionado o cumprimento à União, evento 77, nos seguintes termos:

A parte autora acostou aos autos a prescrição médica atualizada e três orçamentos de estabelecimentos distintos, relativos ao fármaco objeto da presente demanda, para o período de 30 dias (CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG - RITALINA®, 1,5 comprimido, duas vezes ao dia) - EVENTO 48, ANEXO 3 e EVENTO 75, ANEXO2.

A UNIÃO FEDERAL foi intimada para dar cumprimento à tutela, inclusive pessoalmente (EVENTO 42), bem como pelo sistema E-Proc (EVENTO 53), no entanto, observo que não apresentou solução efetiva para cumprimento da tutela anteriormente deferida.

Assim, diante da impossibilidade de bloqueio de verbas da União através da penhora on line, determino a expedição de RPV no valor total de R\$ 470,34 (Quatrocentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), para aquisição do medicamento objeto desta ação, referente ao orçamento de menor valor acostado EVENTO 48, ANEXO 3, FL. 2., intimando-se em seguida as partes.

Com a informação da juntada do demonstrativo da RPV aos autos, intime-se o autor para ciência.

Tão logo o autor adquira os medicamentos, deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos nota fiscal discriminada, sob pena de condenação em má-fé e responsabilização civil e criminal.

Consigna-se que os valores disponibilizados são suficientes para 3 (três) meses de tratamento.

Após, dê-se vista à UNIÃO FEDERAL da prestação de contas.

Desse modo, visualiza-se que a determinação de expedição de RPV foi consectária da decisão que determinou a antecipação da tutela pretendida.

Contudo, a ré União não se incumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento da tutela deferida nos presentes autos, mesmo sendo intimada para tal. Por tal razão, o juízo impetrado expediu RPV, a fim de ser efetivamente cumprida a tutela.

Saliento que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, faculta ao juiz a imposição de quaisquer medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Neste viés, vale ressaltar que a prestação de saúde devida pelos entes federados é solidária, entendimento este já exaustivamente manifestado pelas Cortes Superiores, razão pela qual **não há qualquer ato abusivo nem decisão teratológica por parte do julgador**, ao exercer o seu poder de cautela, elegendo a União como ente devedor a cumprir a obrigação neste momento, já que a dívida pode ser demandada contra qualquer deles.

Por todo o exposto, a inadmissibilidade do mandado de segurança é a medida que se impõe. A impetração do remédio constitucional não atende a moldura jurídica precedentemente destacada, que compatibiliza com a impetração do *Writ* tão somente quando evidenciada a teratologia do ato impugnado e desde que tenha sido proferido na fase de cumprimento de sentença, o que não se vislumbra, *in casu*, vez que ausente a indigitada teratologia e a determinação da expedição do RPV advir da antecipação dos efeitos da tutela e o descumprimento voluntário dos entes políticos no prazo determinado.

No mais, ainda que se suscite, é descabida a aplicação do princípio da fungibilidade quanto ao pleito subsidiário do recebimento do recurso como medida de urgência, seja pela impossibilidade de impetração de mandado de segurança na fase de conhecimento no âmbito do microsistema dos JEFs, seja por existir via própria, notadamente, a interposição de recurso de medicação cautelar, ou recurso inominado ao fim que se pretende - inclusive, o consequimento da atribuição de efeito suspensivo à decisão como pleiteado.

Nesse sentido, dispõe o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal nº 267: *"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."*

Assim, considerando os requisitos cumulativos para viabilidade do mandado de segurança, na forma do Enunciado nº 73 das Turmas Recursais, deve ser negado o *writ*.

Neste sentido, processo de nº 5050947-61.2024.4.02.5101, julgado na Sessão Ordinária de 04/09/2024, desta relatoria.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, mantendo a decisão que denegou a segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Intime-se. Comunique-se o juízo impetrado. Transitada em julgado a decisão, dê-se baixa e arquivem-se.